

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/854

הצעת חוק-יסוד : זכויות חברתיות

1. עקרונות יסוד
זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
2. מטרה
חוק-יסוד זה מטרתו להגן על הזכויות החברתיות של האדם, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
3. זכויות חברתיות
לכל תושב הזכות לסיפוק צרכיו הבסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי, ובכלל זה הזכויות המנויות בחוק-יסוד זה; זכות זו תמומש או תוסדר בידי רשויות השלטון בחוק או לפי חוק ובהתאם ליכולתה הכלכלית של המדינה.
4. ארגוני עובדים וארגוני מעבידים
עובדים זכאים להתאגד לפי בחירתם בארגוני עובדים ומעבידים זכאים להתאגד לפי בחירתם בארגוני מעבידים; ארגונים אלה רשאים להתקשר בהסכמים קיבוציים, והכל לפי עקרונות משפט העבודה.
5. הזכות לשבות
עובדים זכאים לשבות, לפי עקרונות משפט העבודה, להגנה על זכויותיהם ולקיבוע ענייניהם הכלכליים והחברתיים.
6. שוויון תעסוקתי
לכל אדם הזכות לשוויון תעסוקתי; אין מפלים בעבודה, להוציא הוראה שנועדה לתקן הפליה קיימת או לקדם שוויון בפועל של קבוצה שקופחה בעבר.
7. קיום בכבוד וביטחון תזונתי
כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה ולקיום בכבוד, תוך הבטחת סיוע ושירותים סוציאליים נדרשים במקרה של מחלה, אבטלה, אי-כושר עבודה, אלמנות, זקנה או מחסור אחר; כל אדם זכאי למים ראויים לשתייה ולמזון מזין בכמות מספקת, בהתאם לצרכיו הגופניים.
8. דיור
כל אדם זכאי לדיור נאות, בר השגה ונגיש, ולהגנה מפני פינוי שרירותי.
9. בריאות
כל אדם זכאי לרמת הבריאות הגבוהה ביותר שניתן להשיגה. כל אדם זכאי לביטוח בריאות ממלכתי, שיבטיח טיפול ללא צורך בתשלום ישיר ועל פי שיקולים של צורך רפואי בלבד.

10. חינוך והשכלה כל אדם זכאי לחינוך ולהשכלה איכותיים ונגישים לכל, ולחינוך ממלכתי חינם עד גיל 18.
11. ביטוח סוציאלי כל אדם זכאי לביטוח סוציאלי.
12. פגיעה בזכויות אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.
13. תחולה כל רשות מרשויות השלטון וכל הפועל מטעמה חייבים לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.
14. יציבות אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב חירום מותר להתקין תקנות שעת חירום מכוח סעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה¹, שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות יסוד לפי חוק-יסוד זה ובלבד שהשלילה או ההגבלה תהיה לתכלית ראויה ובמידה שלא תעלה על הנדרש.
15. נוקשות אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב חברי הכנסת.
16. הוראות מעבר הוראות חיקוק שאלמלא חוק-יסוד זה היו תקפות ערב תחילתו של חוק-יסוד זה יעמדו בתוקפן עד תום חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, אם לא בוטלו או תוקנו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה.

דברי הסבר

הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות מהווה לבנת יסוד ברעיון של מדינת הרווחה המודרנית. הצעת חוק היסוד מבקשת להבטיח ארבעה עקרונות חברתיים ראשוניים במעלה:

א. לכל תושב במדינה תהיינה זכויות חברתיות בסיסיות, בהן: הזכות לקיום אנושי בכבוד, הזכות לעבודה ולשכר הוגן, הזכות לחינוך מתקדם, ביטחון סוציאלי, ביטחון תזונתי, דיור, בריאות ורווחה חברתית, זאת בכפוף למגבלות כלכליות סבירות ובלבד שעקב מגבלות אלו לא ייווצרו במדינה פערים חברתיים שאינם סבירים.

ב. זכות ההתאגדות של העובדים שהיא זכות דמוקרטית ובסיסית.

ג. זכות השביתה, שהיא עקרון יסוד בזכויות העובדים.

ד. עקרון השוויון בעבודה – ללא הבדל גזע, לאום, מין ודת.

חוק-יסוד זה חיוני כשלעצמו וחיוני עוד יותר במרקם החקיקתי בישראל, שבה קיים חוק-יסוד: חופש

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

העיסוק המגן על זכויות המעסיקים, ואילו הזכויות החברתיות וזכויות העובדים אינן מעוגנות עדיין בחוק-יסוד ולכן אינן מוגנות דיין.

עובדה זו יוצרת במדינת ישראל מצב חוקתי לא סימטרי, שיש בו פגם חקיקתי וסכנה ממשית להפרת האיזון בין העובדים והמעסיקים ובין השכבות החלשות והחזקות בחברה.

כמו כן, חוק-יסוד זה חיוני לאור הפגיעה בזכויות החברתיות בשנים האחרונות במסגרת חוקי ההסדרים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/1153/24). הצעת החוק זהה לפ/1153/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)